

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1118/2546	นายขาว ระย่าย้อย	โจทก์
	นางสุภาพ พิกุลบัว	จำเลย
	ป.พ.พ. มาตรา	1401
	ป.วิ.พ. มาตรา	249

ป.พ.พ. มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

จำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินที่ใช้วางท่อระบายน้ำทิ้งเป็นที่ดินของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นการ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า ใช้ที่ดินตรงที่วางท่อระบายน้ำทิ้งโดยเจตนาจะให้ได้ภาระจำยอม ฎีกาของจำเลยจึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง แม้ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบางส่วนในโฉนดเลขที่ 9856 จำเลยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 118 ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกติดกับที่ดินของโจทก์ จำเลยได้ทำท่อระบายน้ำจากหลังคาบ้านของจำเลย ปลายท่อระบายน้ำล้าเข้ามาในที่ดินของโจทก์ ที่โจทก์ปลูกบ้านอาศัยอยู่ น้ำฝนจากหลังคาบ้านของจำเลยไหลลงสู่ ท่อระบายน้ำเข้ามาในที่ดินและบ้านของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อน

อย่างยิ่ง ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอน ท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันออกของที่ดินของ โจทก์ ห้ามมิให้จำเลยทำด้วยประการใดเพื่อให้ น้ำจากหลังคาบ้านของจำเลยไหลลงสู่ ที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้โจทก์จัดการเอง โดยจำเลยเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายกับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้น ไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนท่อระบายน้ำและ ไม่กระทำการใดที่ทำให้ น้ำจากหลังคา บ้านของจำเลยไหลลงสู่ที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การ แก่ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 9856 มีการ แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสี่โดย ส. นายชายของจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลง หมายเลข 1 ส่วน ป. มารดาของโจทก์เป็นผู้ครอบครองและ ปลุกบ้านบนที่ดินภายใน กรอบเส้นสีเหลือง ตามแผนที่ส่งเขปท้ายคำให้การ เมื่อประมาณปี 2509 ถึง 2510 ทางราชการขยายถนนเพชรเกษมเข้ามาในที่ดินที่ ป. ครอบครอง ป. ขออนุญาต ส. ขยับบ้านของ ป. ปลุกล้ำเข้ามาในที่ดินของ ส. ต่อมา ส. ขายที่ดินที่ ส. ครอบครอง ให้จำเลย จำเลยปลุกบ้านเลขที่ 118 บนที่ดินและตกลงแลกเปลี่ยนที่ดินกับ ป. โดย ป. ยกที่ดินส่วนเส้นสีเขียวเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางวา ให้จำเลยเป็นทางเข้าออกและ วางท่อระบายน้ำ จำเลยยกที่ดินส่วนเส้นสีแดงที่ ป. เข้ามาปลุกบ้านนั้น ให้ ป. เนื้อที่ 4 ตารางวา มีการทำหนังสือให้จำเลยยึดถือไว้ จำเลยฝังท่อระบายน้ำ ทั้งวาง ท่อ ประปาในที่ดินส่วนเส้นสีเขียวกับวางท่อระบายน้ำจากชายคาบ้านของจำเลยข้ามรั้ว เข้ามาในที่ดินส่วนเส้นสีเขียวโดยสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี ไม่มีผู้คัดค้านจนได้กรรมสิทธิ์ ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาว่าที่ดินในส่วน เส้นสีเขียวในโฉนดเลขที่ 9856 เป็นของจำเลยโดยการครอบครองและห้ามโจทก์ เกี่ยวข้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนท่อระบายน้ำ และห้ามมิให้จำเลยกระทำ
ด้วยประการใดเพื่อให้น้ำไหลจากหลังคาบ้านของจำเลยลงสู่ที่ดินของโจทก์โฉนดเลข
ที่ 9856 กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 100 บาท นับแต่วันฟ้อง (วัน
ที่ 21 พฤศจิกายน 2540) จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนท่อระบายน้ำออกจากที่ดินของ
โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนด
ค่าทนายความ 2,000 บาท ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งในที่ดินของ
โจทก์ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษา ถึงที่สุดแล้วว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครอง
ทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินของจำเลย มีบ้านเลขที่ 118 ตั้ง
อยู่ ปัจจุบันจำเลยขออนุญาตโฉนดที่ดินเลขที่ 56101 แล้ว เดิมที่ดินของจำเลยเป็นส่วน
หนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 9856 เช่นเดียวกับที่ดินของโจทก์ จำเลยวางท่อระบายน้ำ
จากหลังคาบ้านจำเลยไปตามรั้วบ้านลงในที่ดินพิพาท เพื่อให้น้ำฝนไหลลงสู่คลองริม
ถนนเพชรเกษม ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้สิทธิภาระจำยอมโดยอายุความในการใช้
ที่ดินตรงที่วางท่อระบายน้ำทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401
นั้น เห็นว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่าที่ดินที่ใช้วางท่อระบายน้ำทั้งเป็นที่ดินของจำเลยโดย
การครอบครองปรักภะ เป็นการต่อสู้กรรมสิทธิ์ จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่าใช้ที่ดินตรง
ที่วางท่อระบายน้ำทั้งโดยเจตนาจะให้ได้ภาระจำยอม ฎีกาของจำเลยจึงเป็นข้อที่มีได้
ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ต้องห้ามมิให้ฎีกา

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง แม้ผู้พิพากษาที่
ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกาของจำเลย ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดในชั้นฎีกาแก่
จำเลย ค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ดลจรัส รัตนโศภิต-ประพันธ์ ททรัพย์แสง-จิระวรรณ ศิริบุตร)

ศาลจังหวัดราชบุรี - นางสาวสุนันท์ วสาการวะ

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายเกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ